



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0008528-48.2015.8.26.0050 - C. 1108/16**
 Réu: **XIUYU HUANG**

Justiça Gratuita

Aos 03 de maio de 2017, às 13:30h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). **LILIAN LAGE HUMES**, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o representante do Ministério Público na pessoa do(a) **Dr(a). RODRIGO MANSOUR M. DA SILVEIRA**, presente a ré **XIUYU HUANG**, qualificada em apartado, a defesa na pessoa do(a) **Dr(a). Jonas Marzagão, OAB 114.931/SP e Elizeu Soares de Camargo Neto, OAB 153.774/SP**, as testemunhas de acusação, RONALDO PERES DE SOUZA, GABRIEL JORGE THOME e ZHAO WU, a testemunha comum SANDRA LETÍCIA CARDOSO MARQUES, e as testemunhas de defesa sandra leticia cardozo marques, lian huanpu, weifen zhu, e a testemunha protegida pelo provimento 32/00, presente, ainda, o tradutor/intérprete de língua chinesa wang wen bin (David), ausente WERNNER VON NOBREGA MARTINS NUNES, que conforme informações dos defensores a mesma faleceu, ausente, ainda, a testemunha YU MUNHUA devidamente intimada. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas Zhao, Ronaldo e Gabrie. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado pela MMa. Juíza. Em seguida, manifestou a ré o interesse de exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. A seguir, pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi dito que: Indagado as partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra as partes para alegações finais. Dada a palavra ao(à) **Dr(a). Promotor(a) de Justiça**, pelo(a) mesmo(a) foi dito: MERITÍSSIMA JUÍZA: **XIUYU HUANG** está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei n. 11.343/06. Consta que, no dia, horário e local descritos na denúncia, o réu tinha em depósito e guardava, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, ou seja, 2 porções de cocaína em pó e 2 de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O feito teve regular processamento. É a síntese do necessário. O pedido formulado na presente ação penal merece ser julgado **procedente** porquanto a prova carreada aos autos comprovou satisfatoriamente a imputação descrita na peça inaugural. Em verdade, negou a ré, na fase policial, a imputação, aduzindo ser a proprietária da loja existente no local dos fatos, na qual foi encontrada uma mochila. Todavia, no interior da mochila não havia drogas, mas apenas a quantia de R\$ 322.000,00 em dinheiro, quantia que simplesmente desapareceu. Em juízo, permaneceu calada Citada versão, viu-se contrariada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. Eles disseram que receberam “denúncia anônima”, nem sequer circunstanciada, acerca da prática de tráfico no local. O policial GABRIEL disse que realizou breve



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

campana antes da abordagem. O policial RONALDO nada referiu sobre tal campana. Teriam eles ingressado na loja da ré, onde encontraram numa mochila aproximadamente R\$ 17.000,00 em dinheiro, além das quatro porções de drogas. A testemunha ZHAO WU corroborou a narrativa da acusada (trata-se de marido dela). Respondem os policiais a procedimento perante a Corregedoria, relacionado aos fatos apurados nestes autos. Pois bem, a ausência de referência sobre as circunstâncias da “denúncia anônima” supostamente recebida; a ausência de vinculação entre as substâncias supostamente apreendidas e a acusada; a apreensão de R\$ 322.000,00 relatada pela ré, bem como a existência de procedimento administrativo e inquérito policial para a apuração da conduta dos policiais colocam, com o devido respeito, em xeque a conduta dos policiais e conduzem à conclusão acerca da inexistência de provas suficientes para uma condenação criminal. Requeiro, pois, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, a absolvição da ré, julgando-se **improcedente** o pedido formulado na presente ação penal. Por derradeiro, requeiro seja devolvido à origem o inquérito encaminhado para apurar a conduta dos policiais. Dada a palavra ao **Dr. Defensor**, pelo mesmo foi dito: Narra a proemial acusatória que a Acusada estaria incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, pois, segundo consta da peça acusatória, no dia 14 de novembro de 2014, às 15h30m, na Loja SANDY SU IMPORTAÇÕES, situada na Rua Comendador Abdo Schahin, 13, sala 56, Sé, nesta Capital, a Acusada (XIUYU HUANG), qualificada às fls.28, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 4 invólucros plásticos contendo Cocaína, pesando 18,7g e 4 invólucros plásticos contendo Maconha, pesando 69,7g (cf. laudo pericial às fls.12). Constatou que “Policiais Civis” averiguando denúncia anônima de tráfico “de forma imoderada” (fls., 02) no endereço supracitado, encontraram uma mochila preta com dinheiro e os entorpecentes. Também consta a presença de ZHAO WU e WERNE VON NOBREGA MARTINS (vítima de homicídio após o fato), funcionário e da loja e respectivamente cliente, os quais afirmaram desconhecer o proprietário da mochila e dos objetos que se encontravam dentro dela. Regularmente citada a Acusada apresentou sua Defesa Preliminar, **trazendo à lume, a apuração encetada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, deflagrada pelo próprio D. Delegado de Polícia que lavrou o Boletim de Ocorrência dos fatos acima descritos, eis que desde logo verificou-se uma atuação muito suspeita e estranha dos “policiais” RONALDO PERES DE SOUZA e GABRIEL JORGE THOMÉ.** Apenas para exemplificar o leque de irregularidades na condução da investigação e de sua apresentação à Autoridade Policial, o depoimento prestado por ZHAO WU, no 4º Distrito Policial, no dia 16 de maio de 2015, fls.14, **não possui valor algum**, já testemunha é um chinês que não se comunica minimamente em português, e estranhamente não houve intérprete! É dos autos que uma quantia superior a R\$ 300.000,00 foi rapinada da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Acusada, no local dos fatos pelos “policiais” ou pelo “policial” e, para dar aparente legalidade à atuação e incutir medo (evitando-se denúncia) foi lavrada uma ocorrência falsa, simulada e que destoa por completo da realidade! Restou claro na instrução que o(s) policial(is) intrujou(ram) a droga na empresa da Acusada com o fito de escamotear a verdadeira ação, e não contentes em roubar a Acusada, promoveram-lhe a torpe acusação de narcotraficância! Para terem sucesso nesse intento, usaram as pessoas de **Janio** (o que aparece de muletas na filmagem), de **Wernne** (O que chega juntamente com Jânio e que fica algemado e é levado à Delegacia juntamente com **Zhao**). Descortinando as mentiras dos policiais: **GABRIEL JORGE THOMÉ** é desmentido pelo seu chefe, Rubens (fls., 460/461) de que estava “autorizado” a empreender a diligência; **GABRIEL JORGE THOMÉ e RONALDO PEREZ DE SOUZA** mentem (as imagens os desmascararam) ao afirmarem que não estavam juntos com os cúmplices Wernne e Jânio; **GABRIEL JORGE THOMÉ** mente ao afirmar que encontrou drogas na mochila, pois as testemunhas confirmam que ele não encontrou droga alguma na mochila, mas sim, estava com ela previamente, merecendo ser processado também por Tráfico de Drogas! **GABRIEL JORGE THOMÉ e RONALDO PEREZ DE SOUZA** mentem ao afirmarem que cerca de apenas R\$ 17.000,00 foram encontrados, pois havia mais de R\$ 320.000,00 conforme depoimento das testemunhas e os comprovantes bancários acostados; **RONALDO PEREZ DE SOUZA** em seus depoimentos (fls., 515/519), tenta “empurrar” a responsabilidade para **GABRIEL JORGE THOMÉ**, afirmando que todo conhecimento e “comando” da averiguação da denúncia a ele (Thomé) “pertencia”, que não viu o momento do encontro das drogas, que só viu o dinheiro (quantidade apreendida) na delegacia, que nunca havia trabalhado antes com **THOMÉ**; A Defesa juntou e Vossa Excelência requisitou as apurações disciplinares e nestas, resta desde já CABALMENTE demonstrado que a Ré é vítima de corrupção policial, de agentes inescrupulosos que estão sendo processados por PECULATO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E ABUSO DE AUTORIDADE! A análise nas imagens, já feita pela Corregedoria e a exibição feita em audiência deixa claro que a Acusada é vítima de torpes atos de abuso de poder, subtração de dinheiro, corrupção policial e denuncia falsa! Em adição aos vídeos que DESMENTEM de forma inconteste os depoimentos MENTIROSOS E CRIMINOSOS dos “policiais” e, as testemunhas (excluindo-se os policiais que mentem descaradamente para se proteger) aqui ouvidas, igualmente comprovam que houve ROUBO e introdução criminosa de drogas na empresa da Ré. **ZHAO WU**, ouvido na Corregedoria da Polícia Civil, fls. 100 nos autos da Apuração Preliminar n:159/15 (em anexo) com interprete, pois só assim consegue entender e responder as perguntas da autoridade, relatou que estava no local fatos em companhia de YU MINHUA e da TESTEMUNHA PROTEGIDA conforme provimento 32/00 – CGJ., quando um conhecido de nome JÂNIO e a “testemunha” WERNNE, junto com um coletor de mercadorias



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

tocaram campainha e entraram no estabelecimento comercial os policiais ficaram aguardando no corredor e em seguida também entraram, **prova captada pela câmara do corredor do estabelecimento no horário de 14:28:53.** Praticamente todos entraram juntos - as imagens são claras e não existe interpretação diversa possível - ato seguido, os policiais mandaram todos ficarem quietos e de costas e, **GABRIEL JORGE THOMÉ** entrou sozinho no banheiro/copa onde possui um armário para os funcionários guardarem seus pertences e, numa fração de segundos, voltou com a “droga” na mão, em tempo insuficiente para qualquer busca, inclusive a mencionada por ele e por **RONALDO PEREZ DE SOUZA.** Relatou também ter sido algemado a testemunha WERNNE e levado para o outro conjunto onde é usado como um depósito onde estavam dois funcionários embalando mercadorias. Imagem captada mostram a testemunha algemada (14:40:38). A mochila preta realmente pertence ao casal, somente não falou por sequer ter entendido o que lhe foi perguntado tanto no local, quanto na delegacia, já que não se expressa minimamente em português! Esclareceu também ter recebido várias ligações de JÂNIO na manhã dos fatos, perguntando se ele queria comprar dólares, pois a referida pessoa trabalha com câmbio, fato estranho, pois nunca insistiu tanto para vender e ir ao seu estabelecimento e quando chegou estava acompanhado da testemunha WERNNE e dos policiais. A suposta testemunha WERNNE (vítima de homicídio em data posterior a este fato), disse que teria sido a primeira vez que foi na loja da ré e a única pessoa a ser algemada; ouvida no dia dos fatos fls.16, **mentiu que os policiais entraram depois de 30 minutos após sua chegada,** fato cabalmente desmentido pelas imagens, chegaram juntos. Também falou ter sido a droga encontrada na mochila com o dinheiro, fato desmentido por todas as outras testemunhas presenciais. Consta às fls.90/91, depois de aproximadamente 55 dias, a referida testemunha WERNNE foi executada por vários disparos de arma de fogo. A delegada da Corregedoria presidente da apuração preliminar informou a esses patronos, tratar-se de “Ganso da Polícia”, e instada a ser arrolada como testemunha, rogou que não fizéssemos, pois temia pela própria vida. **YU MINHUA**, testemunha presencial, ouvida na corregedoria da Polícia Civil, fls.94/97, também relata ter o policial ido sozinho até o banheiro/copa e logo depois sair com sacos no meio dos dedos, afirmando ser droga, também afirmou ter visto os policiais pegando a mochila com dinheiro, depois recolherem mais dinheiro no armário, também sabe ser o proprietário da empresa pessoa séria e trabalhadora. Também ouvida na Corregedoria a testemunha protegida nos termos do provimento 32/00 CGJ, fls.120/122: *“Que avistou que um policial entrou em um comodo, e logo saiu, com vários saquinhos de drogas entre os dedos, e ameaçou....” “Que após começaram a revirar tudo, sendo que foi localizada pelos policiais uma mochila no chão junto de uma mesa , e quando foi aberta pelos policiais a testemunha pode constatar que havia muito dinheiro dentro,...” “... então encontraram no*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

armário um saco preto com mais dinheiro e os policiais abriram este saco em cima da mesa onde a testemunha e todos que ali estavam puderam verificar que se tratava de mais dinheiro. ” “...Indagado, disse que ZHAO não usa drogas, e que essa história é um absurdo, pois ZHAO só trabalha com eletrônicos. Acredita inclusive que as drogas foram levadas pelos policiais....” Assim a prova é conclusiva, sem dúvida razoável e no patamar da verdade real, no sentido de demonstrar a inocência da Ré, absoluta diga-se de passagem e, no outro vértice, a atuação criminosa dos policiais, tanto no peculato, quanto na introdução fraudulenta de drogas no estabelecimento da Ré e a acusação - igualmente fraudulenta e irreal - de tráfico de entorpecentes. **Dos pedidos:** Ante ao exposto e a tudo mais que dos autos consta, é a medida mais justa de expressão de JUSTIÇA, a absolvição da Ré, nos termos do Art. 386, inciso IV, já que provado que a Ré foi vítima de ação ilícita de “policiais”, na verdade meliantes que estão investidos em função pública e, dela fazem de meio para se escudar no cometimento de crimes hediondos contra aqueles que deveriam proteger! A Defesa sequer ponderará a possibilidade de condenação para pedir a consideração de tráfico privilegiado (§4º do Art. 33 da Lei 11.343/06), já que as provas são CABAIS no sentido que a Ré não só é absolutamente inocente, mas que está PROVADA a atuação ilícita por parte de “policiais”. Nestes termos. Pede deferimento. Pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi proferida a seguinte sentença: “**Vistos.** A ré **XIUYU HUANG** está sendo processada como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, em função dos fatos descritos na denúncia, ocorridos nesta cidade e comarca de São Paulo em 14 de novembro de 2014 na Rua Comendador Abdo Schahin, nº 13. A ré foi citada. O processo seguiu o seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas. Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas e a ré foi interrogada. As partes apresentaram debates. **É o relatório. Fundamento e decido.** A ação é improcedente. Reputo que a prova colhida nos autos é insuficiente para embasar a condenação da ré. Conforme exposto pelas partes, o depoimento das testemunhas de acusação não impõe a segurança necessária para a prolação de um decreto condenatório. Desta forma, tendo em vista a fragilidade da prova colhida, em homenagem ao princípio *in dubio pro reo*, deve a ré ser absolvida. Isto posto, **ABSOLVO XIUYU HUANG**, chinesa, qualificada nos autos, das imputações que lhe foram feitas com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A ré poderá apelar em liberdade. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos e a restituição do dinheiro apreendido. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.” **Após a leitura da sentença, pela ré e pelas partes foi dito que não desejavam recorrer. Em seguida, pela MM Juíza foi dito:** homologo a desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e após as providências e comunicações de praxe, arquivem-se, restituindo os autos físicos do inquérito policial à Corregedoria de Polícia, nos termos da cota ministerial.” Arbitro os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

honorários da intérprete no máximo da tabela JUCESP, deixando consignado que a mesma permaneceu à disposição do juízo das 13h às 15 horas. Oficie-se à SOF para o pagamento dos honorários. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ Jefferson Alencar Barbosa, digitei.

Juíza de Direito (assinado digitalmente)